

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2949/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย อ้าด หริตวร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65

จำเลยฎีกาว่าได้กระทำความผิดขณะที่จิตผิดปกติไม่สมบูรณ์และไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ โดยมีได้เกิดจากเจตนาที่ชั่วร้าย เป็นฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาใช้
ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษให้จำเลย ช่วงเวลาใกล้
เคียงก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยจะมีอาการป่วยเจ็บอย่างใดและไปรับรองแพทย์
แสดงว่าจำเลยเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลาหลังเกิดเหตุนานพอสมควรกรณีไม่สามารถ
นำมาเป็นเหตุให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336, 336 ทวิ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
336 วรรคหนึ่ง, 336 ทวิ ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จากฎีกาของจำเลยในประการที่สามที่ว่าได้กระทำความผิด
ลงไปในขณะที่จิตผิดปกติไม่สมประกอบ และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ โดยมีได้
เกิดจากเจตนาที่ชั่วร้ายนั้น ดูประหนึ่งว่าจะเป็นการปฏิเสธว่าจำเลยมิได้กระทำความ
ผิดตามฟ้องซึ่งขัดกับคำให้การรับสารภาพของจำเลย ขอบที่จะรับฟังไม่ได้แต่ครั้ง
เมื่อตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้ว พบว่าจำเลยได้ยื่นคำแถลงการณ์ประกอบคำรับ
สารภาพของจำเลยด้วยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกับฎีกาของจำเลยดังกล่าวและได้อ้าง
ใบรับรองแพทย์ฯ มาด้วย ปรากฏรายละเอียดตามคำแถลงการณ์ประกอบคำรับ
สารภาพของจำเลย ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540ที่สำคัญใบรับรองแพทย์ฯ ฉบับ
ดังกล่าวจำเลยก็ได้นำมาอ้างประกอบฎีกาของจำเลยเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นที่เข้าใจ
ได้ว่าฎีกาของจำเลย ดังกล่าวเป็นเพียงเพื่อให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจในการลงโทษ
จำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษให้จำเลย ตามที่จำเลยขอมาในท้ายฎีกาเท่านั้น
ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงใบรับรองแพทย์ฯ แล้ว ในเบื้องต้นปรากฏว่าลงวันที่ 20 กันยายน
2539 ประการต่อมาเป็นการรับรองการเข้ารับการรักษาตัวของจำเลยเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2539 จะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลาหลังจากเกิดเหตุคดีนี้นานพอแก่กรณี แต่
ในช่วงเวลาใกล้เคียงก่อนเกิดเหตุ จำเลยจะมีอาการป่วยเจ็บอย่างใดนั้นไม่ปรากฏ
กรณีไม่สามารถนำมาเป็นเหตุให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษให้แก่
จำเลย ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ ก็มีผลเช่นเดียวกัน ประกอบกับการที่ศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ภาค 2 ลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 1 ปี ก็นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยมากอยู่แล้ว

ด้วยเหตุนี้เองจึงเห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนาจ หมดเมือง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการที่จะพิจารณาว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดชอบในทางอาญาหรือไม่ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดหลักการพิจารณาสำคัญ 3 ประการคือ ข้อแรก ดูว่าการกระทำของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ถ้าไม่ครบองค์ประกอบความผิดก็ไม่ใช่ความผิดถ้าครบองค์ประกอบความผิดก็ดูในข้อที่สองต่อไป คือ มีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือการกระทำความผิดนั้นหรือไม่ เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดโดยจะมีถ้อยคำว่า "ไม่มีความผิด" ปรากฏอยู่ เช่น บทบัญญัติเรื่องป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ที่ว่า "การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด" ดังนั้นหากบุคคลใดกระทำครบองค์ประกอบความผิดมาตราใดก็ตาม แต่เป็นการกระทำโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลนั้นก็ไม่มี ความผิดเลยแต่ถ้าไม่อาจอ้างเหตุยกเว้นความผิดดังกล่าว

ได้ ก็ต้องดูในข้อที่สามต่อไปว่า มีกฎหมายยกเว้นโทษผู้กระทำความผิดนั้นหรือไม่ โดยกฎหมายจะมีถ้อยคำว่า "ไม่ต้องรับโทษ" ปรากฏอยู่คือ บทบัญญัติเรื่องการกระทำความผิดโดยจำเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ตามมาตรา 73, 74 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต ตามมาตรา 65 การกระทำความผิด ของผู้มีเมตตาตามมาตรา 66 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานตามมาตรา 70 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามภริยาตามมาตรา 71 ดังนั้น หากบุคคลใดกระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดมาตราใดและไม่ใช่เป็นการกระทำโดยป้องกันแต่เป็นการกระทำของคนวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 ก็ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดตามบทบัญญัติมาตรานั้นเพียงแต่บุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษเท่านั้น การที่จำเลยยกมาตรา 65 ขึ้นอ้างเป็นการยอมรับอยู่ในตัวเองว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริง เพียงแต่ไม่ต้องรับโทษเนื่องจากกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ จำเลยจะอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธว่ามีได้กระทำความผิดดังฎีกาของจำเลยในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้หาได้ไม่ นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่า หากจำเลยจะอ้างไม่ต้องรับโทษเพราะเหตุวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 จำเลยต้องมีหน้าที่นำสืบเรื่องนี้ด้วย คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แต่อ้างเหตุวิกลจริตมาในคำแถลงการณ์ประกอบคำรับสารภาพ แม้จะอ้างใบรับรองแพทย์ประกอบก็ตาม จะถือว่าจำเลยนำสืบเรื่องนี้แล้วคงไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่มีโอกาสซักค้านหรือนำสืบหักล้างเลย จึงต้องฟังว่าจำเลยไม่อาจนำสืบตามข้อต่อสู้ของตนได้ คดีนี้จึงไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นกรณีวิกลจริตตามมาตรา 65 หรือไม่ อย่างไร ทวีประจวบลาภ